

OPOCOACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

REAL_DECRETO_LEGISLATIVO 5/2015

Resumen temático elaborado exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus OpoCoach. No es una reproducción artículo por artículo.

1. Mapa general

Bloque	Artículos	Qué conviene dominar
Bloque de artículos 1-10	1-10	Artículo 1; Artículo 2; Artículo 3; Artículo 4; ...
Bloque de artículos 11-20	11-20	Artículo 11; Artículo 12; Artículo 13; Artículo 14; ...
Bloque de artículos 21-30	21-30	Artículo 21; Artículo 22; Artículo 23; Artículo 24; ...
Bloque de artículos 31-40	31-40	Artículo 31; Artículo 32; Artículo 33; Artículo 34; ...
bis	41-49	Artículo 41; Artículo 42; Artículo 43; Artículo 44; ...
Bloque de artículos 50-59	50-59	Artículo 50; Artículo 51; Artículo 52; Artículo 53; ...
Bloque de artículos 60-69	60-69	Artículo 60; Artículo 61; Artículo 62; Artículo 63; ...
Bloque de artículos 70-79	70-79	Artículo 70; Artículo 71; Artículo 72; Artículo 73; ...
Bloque de artículos 80-89	80-89	Artículo 80; Artículo 81; Artículo 82; Artículo 83; ...
Artículo único	90-unico	Artículo 90; Artículo 91; Artículo 92; Artículo 93; ...

2. Resumen de estudio

Bloque de artículos 1-10 (arts. 1-10)

- El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. 2.
- En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
- Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4. b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente

Bloque de artículos 11-20 (arts. 11-20)

- Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas.
- Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera. 1.
- Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados.

Bloque de artículos 21-30 (arts. 21-30)

- Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos. 1.
- Retribuciones de los funcionarios en prácticas.
- Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador. 2.

Bloque de artículos 31-40 (arts. 31-40)

- Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. 2.
- Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
- Funciones y legitimación de los órganos de representación. 1.

bis (arts. 41-49)

- Garantías de la función representativa del personal. 1.
- Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales: a) Los Delegados de Personal. b) Las Juntas de Personal. c) Los Comités de Empresa. d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. 2.
- Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos.

Bloque de artículos 50-59 (arts. 50-59)

- Vacaciones de los funcionarios públicos. 1.
- Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. 2.
- En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las ta

Bloque de artículos 60-69 (arts. 60-69)

- Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 2.
- La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se adquiriera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.
- Objetivos e instrumentos de la planificación. 1.

Bloque de artículos 70-79 (arts. 70-79)

- Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos.
- Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo. 2.
- Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. 1.

Bloque de artículos 80-89 (arts. 80-89)

- Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera. 1.
- Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. 1.
- La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades: a) Excedencia voluntaria por interés particular. b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. c) Excedencia por cuidado de familiares. d) Excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual. e) Excedencia por razón de violencia terrorista. 2.

Artículo único (arts. 90-único)

- El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición.
- Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones: a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. c) Suspensi
- Aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

3. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Artículo 10	e plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4.	10
Artículo 10	c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.	10
Artículo 10	No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante	10
Artículo 10	temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en	10
Artículo 18	funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga S	18
Artículo 23	Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.	23
Artículo 34	A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo i	34
Artículo 35	resadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas.	35
Artículo 38	de ley correspondiente, se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes.	38
Artículo 42	mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.	42
Artículo 48	funcionario, de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de cuatro días hábiles.	48
Artículo 48	caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles, cuando sea en distinta localidad.	48
Artículo 48	caso de fallecimiento de familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.	48
Artículo 48	b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.	48
Artículo 48	f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones.	48
Artículo 48	se podrá optar por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.	48
Artículo 48	caso de parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.	48
Artículo 48	Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.	48

4. Diferencias y puntos de confusión

Bloque de artículos 1-10 / Bloque de artículos 11-20: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (1-10 frente a 11-20). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Bloque de artículos 11-20 / Bloque de artículos 21-30: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (11-20 frente a 21-30). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Bloque de artículos 21-30 / Bloque de artículos 31-40: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (21-30 frente a 31-40). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Bloque de artículos 31-40 / bis: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (31-40 frente a 41-49). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

bis / Bloque de artículos 50-59: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (41-49 frente a 50-59). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

5. Cierre de repaso

Para el repaso final conviene dominar la estructura de la norma, la función de cada bloque, los órganos y procedimientos que aparezcan en ella y los plazos recogidos expresamente. Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en OpoCoach.